

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 13 rabia II 1425 – 1^{er} juin 2004

147^{ème} année

N° 44

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2004-1179 du 25 mai 2004, complétant le décret n° 98-997 du 2 mai 1998, relatif à la détermination des secteurs et des domaines d'activités couverts par l'Ordre national du mérite.....	1444
Maintien en activité dans le secteur public.....	1444

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2004-1181 du 25 mai 2004, portant modification de la loi n° 94-76 du 27 juin 1994 portant création du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux.....	1444
Décret n° 2004-1182 du 25 mai 2004, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre de formation et d'appui à la décentralisation.....	1445
Nomination de gouverneurs.....	1447
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	1447
Nomination d'un chef de division.....	1447
Nomination d'un chef de service.....	1447
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 25 mai 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur dossiers pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "A2" dans le grade d'ingénieur des travaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local.....	1447
Nomination des membres de la commission consultative du conseil national de la sécurité routière.....	1448

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination d'un directeur.....	1448
--------------------------------	------

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-1189 du 25 mai 2004, portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technologique entre la République Tunisienne et la République du Soudan.....	1448
---	------

Décret n° 2004-1190 du 25 mai 2004, portant ratification du sixième programme exécutif de l'accord de coopération touristique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour la période 2004-2006.....	1448
---	------

Ministère des Finances

Décret n° 2004-1191 du 25 mai 2004, fixant la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement.....	1449
---	------

Décret n° 2004-1192 du 25 mai 2004, accordant à la société tunisienne d'électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.....	1449
--	------

Décret n° 2004-1193 du 25 mai 2004, accordant à la société "immobilière industrielle modulaire" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.....	1451
---	------

Nomination d'un inspecteur en chef.....	1452
---	------

Nomination d'un ingénieur en chef.....	1452
--	------

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur.....	1452
---	------

Listes de promotion au choix aux grades d'attaché d'inspection des services financiers, de technicien et d'adjoint technique à la régie nationale des tabacs et des allumettes au titre de l'année 2003.....	1452
--	------

Liste de promotion au grade d'adjoint technique à la manufacture des tabacs de Kairouan au titre de l'année 2003.....	1452
---	------

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2004-1196 du 25 mai 2004, portant ratification de la convention de crédit conclue le 15 mars 2004 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d'irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba.....	1452
--	------

Décret n° 2004-1197 du 25 mai 2004, portant ratification du contrat de cautionnement conclu, le 10 novembre 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au prêt accordé à la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz pour la contribution au financement du projet "production, transport et distribution de gaz".....	1453
--	------

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2004-1198 du 25 mai 2004, complétant le décret n° 84-1225 du 16 octobre 1984, fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et édictant les mesures sanitaires générales communes à ces maladies.....	1453
--	------

Décrets du n° 2004-1199 au n° 2004-1209 du 25 mai 2004, portant création de périmètres publics irrigués dans certaines délégations des gouvernorats de Bizerte, Médenine, Gafsa et Béja.....	1453
--	------

Nomination du directeur général de la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline.....	1461
--	------

Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 25 mai 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans certains périmètres publics irrigués de certaines délégations aux gouvernorats de Sfax et Siliana.....	1461
--	------

Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 mai 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans certains périmètres publics irrigués de certaines délégations au gouvernorat de Mahdia.....	1462
---	------

Arrêté des ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 25 mai 2004, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires pour l'année universitaire 2004-2005.....	1465
---	------

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 25 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration.....	1466
Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 25 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe.....	1466
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise.....	1467
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2004-1212 du 25 mai 2004, portant délimitation du domaine public maritime du site abri de pêche à Kalâat Landalous, gouvernorat de l'Ariana.....	1467
Ministère du Commerce	
Nomination d'un inspecteur général de commerce.....	1467
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'agence technique des transports terrestres.....	1468
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs	
Décret n° 2004-1214 du 25 mai 2004, portant changement d'appellation des commissariats régionaux à la culture et fixant leurs attributions.....	1468
Nomination d'un chef de service.....	1468
Maintien en activité dans le secteur public.....	1468
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un membre au conseil scientifique de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.....	1468
Ministère de l'Éducation et de la Formation	
Décret n° 2004-1217 du 25 mai 2004, portant modification du décret n° 2001-1464 du 15 juin 2001, relatif au régime de rémunération des agents appelés à participer aux divers examens scolaires organisés par le ministère de l'éducation.....	1469
Décret n° 2004-1218 du 25 mai 2004, fixant les conditions d'attribution et de retrait de l'emploi fonctionnel d'assistant pédagogique au ministère de l'éducation et de la formation.....	1469
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 25 mai 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	1470
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 25 mai 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.....	1470
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	1471
Nomination de directeurs d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "A"...	1471
Nomination d'un chef de service.....	1471
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	1471
Cessation de fonctions d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	1471
Attribution du diplôme de "doctorat honoris causa".....	1471
Ministère de l'Emploi	
Nomination d'un sous-directeur.....	1471

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2004-1179 du 25 mai 2004, complétant le décret n° 98-997 du 2 mai 1998, relatif à la détermination des secteurs et des domaines d'activités couverts par l'Ordre national du mérite.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 97-80 du 1^{er} décembre 1997, portant promulgation du code des décorations,

Vu le code des décorations et notamment son article 32,

Vu le décret n° 98-997 du 2 mai 1998, relatif à la détermination des secteurs et des domaines d'activité couverts par l'Ordre national du mérite,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est ajouté à la liste des secteurs et des domaines d'activité couverts par l'Ordre national du mérite, prévus à l'article premier du décret n° 98-997 susvisé, le numéro 13 suivant :

13 - le tourisme.

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-1180 du 25 mai 2004.

Monsieur Mohamed Moncef Jehane, conseiller à la cour des comptes, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la cour de discipline financière, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} décembre 2004.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2004-1181 du 25 mai 2004, portant modification de la loi n° 94-76 du 27 juin 1994 portant création du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la constitution notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 94-76 du 27 juin 1994, portant création du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du conseil constitutionnel,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions des articles premier et 2 de la loi n° 94-76 du 27 juin 1994 sus-indiquée et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). - Est créé, un établissement public à caractère administratif dénommé "centre de formation et d'appui à la décentralisation", doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au budget général de l'Etat. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur et du développement local.

Article 2 (nouveau). - La mission du centre de formation et d'appui à la décentralisation consiste notamment en :

- l'organisation de sessions de perfectionnement et de formation à l'intention des cadres et agents des gouvernorats et des communes, et agents de l'administration centrale en rapport avec l'action régionale et communale,

- le perfectionnement des cadres régionaux et municipaux et des titulaires des diplômes de l'enseignement supérieur nouvellement recrutés,

- l'organisation de séminaires et de journées d'études au profit des conseillers municipaux et des membres des conseils régionaux sur des sujets ayant trait à l'action communale et régionale,

- l'organisation de sessions d'études au profit des cadres et agents désignés au premier tiret du présent article, candidats aux différents concours et examens professionnels organisés par le ministère de l'intérieur et du développement local et par les collectivités locales,

- l'organisation des stages,

- la réalisation des travaux de recherche scientifique, de documentation et de publication et l'organisation de séminaires et de journées d'études dans les domaines ayant trait aux nouvelles législations et aux réformes en matière de formation et dans les différents domaines relevant de la compétence de l'administration régionale et municipale,

- la sélection et le perfectionnement des formateurs,

- la réalisation des missions de formation ou de recherche qui lui seront confiées par l'autorité de tutelle.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1182 du 25 mai 2004, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre de formation et d'appui à la décentralisation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 94-76 du 27 juin 1994, portant création du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux, telle que modifiée par le décret n° 2004-1181 du 25 mai 2004,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 90-2146 du 18 décembre 1990, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels enseignants à l'école nationale d'administration, tel que modifié par le décret n° 93-1936 du 31 août 1993,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-2325 du 14 novembre 1994, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux,

Vu le décret n° 2001-2371 du 8 octobre 2001, fixant la rémunération des personnes appelées à effectuer des travaux exceptionnels dans les administrations publiques et les institutions de formation des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

L'organisation administrative

Article premier. - Le centre de formation et d'appui à la décentralisation se compose d'un comité de direction, d'un conseil scientifique et de structures administratives.

Art. 2. - Le centre de formation et d'appui à la décentralisation est dirigé par un directeur général désigné par décret sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local.

Le directeur général représente le centre auprès des pouvoirs publics, des établissements et dans les différentes transactions, conventions et contrats.

Art. 3. - Le comité de direction se compose comme suit :

- Président : le directeur général du centre,

- Membres :

- quatre représentants du ministère de l'intérieur et du développement local,

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique au Premier ministre ou son représentant,

- le directeur général de la formation et du perfectionnement au Premier ministre ou son représentant,

- le directeur de l'école nationale d'administration

- le directeur général de la caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales,

- quatre représentants des communes,

- deux représentants des conseils régionaux.

Le directeur général du centre peut inviter toute personne compétente dans les questions inscrites à l'ordre du jour.

Les membres du comité de direction sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local.

Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire désigné par le directeur général parmi les cadres du centre.

Art. 4. - Le comité de direction donne son avis sur les questions relatives :

- au fonctionnement administratif et financier du centre,

- à l'organisation de la formation au centre,

- aux programmes des études et des stages,

- à la coopération et au partenariat aux niveaux national et international,

Il émet également un avis sur toute autre question en rapport avec les missions du centre et qui lui serait soumise par son président.

Art. 5. - Le comité de direction se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et à chaque fois que nécessaire.

Le comité de direction ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut, les membres sont convoqués de nouveau et le comité se réunit, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents. L'avis du comité est arrêté à la majorité des voix et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 6. - Le conseil scientifique se compose du directeur général en qualité de président et de dix membres désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local.

Le président du conseil peut inviter toute personne ayant compétence dans les questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre désigné par le directeur général du centre.

Art. 7. - La mission du conseil scientifique consiste à :

- émettre un avis sur toutes les questions à caractère scientifique qui concernent le centre,

- examiner les programmes de recherches et des études,
- suivre la préparation des supports pédagogiques de formation et les évaluer,
- évaluer les activités scientifiques du centre,
- évaluer les recherches réalisées.

Art. 8. - Le conseil scientifique se réunit sur invitation de son président au moins quatre fois par an et chaque fois que nécessaire.

Le conseil scientifique ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut, les membres sont convoqués de nouveau. L'avis du conseil est arrêté à la majorité des voix et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 9. - Le centre comprend :

a) l'unité des moyens, ses attributions consistent à la gestion administrative et financière du centre et l'organisation des activités de formation. Cette unité se compose :

- du bureau des affaires administratives et financières : chargé des opérations budgétaires et comptables, des marchés, de la gestion du personnel, de la gestion des stocks et de l'accueil.

- du bureau de direction des activités de formation et de logistique : chargé de l'organisation des actions de formation, la rétribution de ces actions et l'entretien des équipements pédagogiques et immobiliers de la formation.

b) l'unité des programmes et d'évaluation, ses attributions consistent à la préparation du programme annuel de formation, l'analyse, l'évaluation et le suivi. Cette unité se compose :

- du bureau des programmes : chargé de la définition des besoins de formation, la préparation du programme annuel de formation et l'élaboration des rapports d'activités du centre,

- du bureau d'évaluation : chargé du suivi de l'exécution du programme annuel de formation ainsi que des programmes d'évaluation et l'élaboration des rapports d'évaluation et de suggestion.

- du bureau d'analyse et de prospection : chargé de la gestion de la base des données et des statistiques, l'analyse des résultats et l'exécution des opérations de prospection.

c) l'unité des études et des recherches, ses attributions consistent à la recherche, la documentation, la gestion informatique, la formation à distance et les moyens audiovisuels. Cette unité se compose :

- du bureau des recherches et de la documentation: chargé de l'élaboration des études et recherches, la gestion de la bibliothèque et la documentation,

- du bureau de l'informatique et des moyens audiovisuels: chargé de la mise en oeuvre et du suivi de la formation à distance, la gestion du site web du centre et l'assistance informatique,

d) l'unité de la production pédagogique et de formation des formateurs, ses attributions consistent à la préparation des modules et des documents pédagogiques ainsi que la sélection et le perfectionnement des formateurs. Cette unité se compose :

- du bureau de la production dans le domaine de la gestion administrative et financière : chargé de la préparation des modules de formation et des documents pédagogiques ainsi que la sélection et la formation des formateurs dans les domaines de la gestion administrative et financière,

- du bureau de la production dans le domaine technique et environnemental: chargé de la préparation des modules de formation et des documents pédagogiques ainsi que la sélection et la formation des formateurs dans les domaines techniques et environnementaux.

Art. 10. - Chaque unité est dirigée par un cadre désigné par décret à qui est attribuée la fonction de directeur d'administration centrale,

Chaque bureau est dirigé par un cadre désigné par décret à qui est attribuée la fonction de sous-directeur d'administration centrale,

Peuvent, le cas échéant, être chargés de ces bureaux, des cadres auxquels est attribuée la fonction de chef de service d'administration centrale, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 11. - Le règlement intérieur du centre est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local sur proposition du directeur général du centre et après avis du comité de direction mentionné aux articles 3, 4 et 5 du présent décret.

CHAPITRE II

Cadre et programmes de formation

Art. 12. - Les missions de formation sont assumées par :

- des hauts fonctionnaires qui seront détachés pour assurer à plein temps au centre une mission de formation ou de recherche.

Il est accordé aux fonctionnaires cités, outre la rémunération et les avantages auxquels ils ont droit à la date de leur détachement, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local sur la base de leur grade, titres universitaires ainsi que le nombre de jours de formation, ou les travaux de recherche dont ils sont chargés.

Le montant de cette indemnité ne peut dépasser trois cent (300) dinars par mois.

Le détachement auprès du centre s'effectue pour une période maximale de deux années renouvelables.

Les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une décision de fin de détachement continuent de bénéficier de la rémunération et des avantages afférents à leurs fonctions d'origine pendant une année à compter de la date de fin du détachement.

- des cadres de l'administration tunisienne en activité ou à la retraite, et qui seront rémunérés conformément à la réglementation en vigueur relative aux missions de formation dans les établissements similaires,

- des enseignants ou experts tunisiens ou étrangers qui seront chargés en vertu d'un contrat d'une mission de formation dans certaines matières spécifiques, et qui seront rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.

Les programmes du centre sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local sous réserve des dispositions du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

CHAPITRE III

L'organisation financière

Art. 13. - Les recettes du centre de formation et d'appui à la décentralisation se composent de recettes ordinaires et de recettes extraordinaires.

1- Les recettes ordinaires :

- Les dotations accordées par l'Etat.
- Les contributions provenant des collectivités locales et des organismes nationaux et étrangers.
- Les recettes provenant des activités du centre.

2- Les recettes extraordinaires :

- les autres recettes qui lui seront affectées exceptionnellement en vertu d'une loi ou de textes réglementaires,
- les dons et legs consentis au centre et dont l'acceptation est soumise, dans tous les cas, à l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur et du développement local.

Art. 14. - Les dépenses du centre de formation et d'appui à la décentralisation se composent de dépenses ordinaires et de dépenses extraordinaires :

Les dépenses ordinaires comprennent les paiements annuels relatifs à la gestion administrative du centre,

Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses provisoires et exceptionnelles.

Art. 15. - Le budget annuel du centre de formation et d'appui à la décentralisation est établi par le directeur général de l'établissement après avis du comité de direction.

Art. 16. - Le directeur général du centre est l'ordonnateur du budget du centre dont l'exécution se fait conformément aux règles du code de la comptabilité publique.

Les opérations financières et comptables du budget du centre sont effectuées par un comptable public désigné par le ministre des finances.

Art. 17. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret notamment les dispositions du décret n° 94-2325 du 14 novembre 1994 susvisé.

Art. 18. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1183 du 25 mai 2004.

Madame Saloua Mohsni née Labiadh est chargée des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Zaghouan, à compter du 30 avril 2004.

Par décret n° 2004-1184 du 25 mai 2004.

Monsieur Jomâa Chaouch est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Gafsa, à compter du 30 avril 2004.

Par décret n° 2004-1185 du 26 mai 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Sassi Labène, administrateur, chargé des fonctions de directeur des bâtiments et des équipements à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2004-1186 du 26 mai 2004.

Madame Samira Laâmour, administrateur, est chargée des fonctions de chef de division des affaires administratives générales au gouvernorat de Kairouan, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2004-1187 du 26 mai 2004.

Mademoiselle Karima Dabbebi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des autorisations économiques et des souks à la sous-direction des affaires administratives et financières à la commune de Carthage.

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 25 mai 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur dossiers pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "A2" dans le grade d'ingénieur des travaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 3 octobre 2002, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur dossiers pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2" dans le grade d'ingénieur des travaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local, le 31 juillet 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur dossiers pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie "A2" appartenant au ministère dans le grade d'ingénieur des travaux appartenant au corps communs des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 30 juin 2004.

Tunis, le 25 mai 2004.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Hédi M'henni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 25 mai 2004.

Les cadres cités ci-après sont désignés membres de la commission consultative du conseil national de la sécurité routière, qui est présidée par le directeur général de l'observatoire national d'information, de formation, de documentation et d'études sur la sécurité routière :

- Monsieur Ali Trabelsi, représentant du Premier ministre,

- Le colonel Mohamed Jalel Ghedira, représentant la direction générale de la garde nationale,

- le capitaine Lassâad Mohamed Salem Belazrak, représentant la direction générale de la sûreté nationale,

- Madame Saida Allagui, représentante de la commune de Tunis,

- Monsieur Fethi Mallek, représentant du ministère des technologies de la communication et du transport,

- Monsieur Tarak Braham, représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,

- Monsieur Brahim Kobbi, représentant du ministère des finances,

- Monsieur Houcine Hazami, représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- le docteur Nabil Ben Salah, représentant du ministère de la santé publique,

- le docteur Slaheddine Ghannouchi, représentant du ministère de la santé publique,

- le docteur Hassen Ghannem, représentant du ministère de la santé publique,

- Monsieur Souheil Salhi, représentant de l'association tunisienne de la prévention des accidents de la circulation,

- le docteur Habib Louhichi, représentant de l'association nationale de la sécurité routière.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

NOMINATION

Par décret n° 2004-1188 du 26 mai 2004.

Monsieur Noureddine Riahi, administrateur, est chargé des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2004-1189 du 25 mai 2004, portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technologique entre la République Tunisienne et la République du Soudan.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technologique, conclu à Tunis le 8 octobre 2003 entre la République Tunisienne et la République du Soudan.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technologique, conclu à Tunis le 8 octobre 2003 entre la République Tunisienne et la République du Soudan.

Art.2.- Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1190 du 25 mai 2004, portant ratification du sixième programme exécutif de l'accord de coopération touristique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour la période 2004-2006.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le sixième programme exécutif de l'accord de coopération touristique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour la période 2004-2006, conclu à Tunis le 24 février 2004.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, le sixième programme exécutif de l'accord de coopération touristique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour la période 2004-2006, conclu à Tunis le 24 février 2004.

Art.2.- Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-1191 du 25 mai 2004, fixant la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment ses articles 58 et 59, telle que modifiée par l'article 54 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - La liste des produits exonérés à la production de la taxe pour la protection de l'environnement conformément au paragraphe II de l'article 58 de la loi n° 2002-101 susvisée est fixée à l'annexe du présent décret.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Liste des produits exonérés à la production de la taxe pour la protection de l'environnement

N° de position	Désignation des produits	N° de position tarifaire
Ex 27-10	Huiles de graissage et autres lubrifiants.....	de 271019711 à 271019999
Ex 39-03	Polymères du styrène, sous formes primaires	390390909
Ex 39-05	Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires, autres polymères de vinyle, sous formes primaires.....	390512000 et 390521000
Ex 39-06	Polymères acryliques, sous formes primaires.....	390690909
Ex 39-07	Polyacétals, autres polyéthers et résine époxydes, sous formes primaires, polycarbonates, résine alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires.....	390750001 et 390750009
Ex 39-09	Résines amimiques, résines phénoliques et polyuréthanes, sous formes primaires.....	390910001

Décret n° 2004-1192 du 25 mai 2004, accordant à la société tunisienne d'électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi des finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, portant fixation des attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 10 juillet 2003,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La société tunisienne d'électricité et du gaz bénéficie de l'exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements figurant à la liste annexée au présent décret et nécessaires à la réalisation du projet des stations auxiliaires d'électricité à Bizerte Tunis et Sfax dont le coût des équipements est estimé à 2.112.170 dinars.

Art. 2. - La société tunisienne d'électricité et du gaz s'engage par écrit à ne pas céder à titre onéreux ou gratuit ces équipements, et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation. Cet engagement est joint à la déclaration en douane de mise à la consommation.

Art. 3. - La cession des équipements importés sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'acquiescement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 4. - Les ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Liste des équipements importés

Désignation des équipements	Valeur en dinar tunisien
Sous-station de Bizerte I-2 Transformateurs électriques 15 MVA II - Matériel de sécurité de fonctionnement composé de : 4 Bornes porcelaine 36 KV 4 Bornes porcelaine 10 KV 2 Kit de joints complet 1 Relais Bucholz 1 Assécheur d'air 1 Thermostat 1 Moteur pour régleur en charge 1 Kit de résistance de passage 1 Kit de contact mobile 1 Indicateur de niveau 1 Thermomètre 1 Soupape de sécurité 1 Ventilateur complet avec moteur 1 Thermostat de démarrage des ventilateurs	
TOTAL	431.000
Sous-station de Maâlga (Tunis) I-2 Transformateurs électriques 25 MVA II- Matériel de sécurité de fonctionnement composé de : 4 Bornes porcelaine 36 KV 4 Bornes porcelaine 10 KV 2 Kit de joints complet	

Désignation des équipements	Valeur en dinar tunisien
1 Relais Bucholz 1 Assécheur d'air 1 Thermostat à 2 contacts 1 Moteur pour régleur en charge 1 Kit de résistance de passage 1 Kit de contacts mobiles 1 Indicateur de niveau 1 Thermomètre 1 Soupape de sécurité 1 Ventilateur complet avec moteur 1 Thermostat de démarrage des ventilateurs	
TOTAL	532.400
Sous-station de Oued Remel (Sfax) I-2 Transformateurs électriques 15 MVA II- Matériel de sécurité de fonctionnement composé de : 4 Bornes porcelaine 36 KV 4 Bornes porcelaine 15 KV 2 Kit de joints complet 1 Relais Bucholz 1 Assécheur d'air 1 Thermostat à 2 contacts 1 Moteur pour régleur en charge 1 Kit de résistance de passage 1 Kit de contacts mobiles 1 Indicateur de niveau 1 Thermomètre 1 Soupape de sécurité 1 Ventilateur complet avec moteur 1 Thermostat de démarrage des ventilateurs	
TOTAL	410.420
Sous-station de Sfax Jedida I-2 Transformateurs électriques 25 MVA II- Matériel de sécurité de fonctionnement composé de : 4 Bornes porcelaine 36 KV 4 Bornes porcelaine 15 KV 2 Kit de joints complet 1 Relais Bucholz 1 Assécheur d'air 1 Thermostat 1 Moteur pour régleur en charge 1 Kit de résistance de passage 1 Kit de contacts mobiles 1 Indicateur de niveau 1 Thermomètre 1 Soupape de sécurité 1 Ventilateur complet avec moteur 1 Thermostat de démarrage des ventilateurs	
TOTAL	738.350
TOTAL GENERAL	2.112.170

Décret n° 2004-1193 du 25 mai 2004, accordant à la société "immobilière industrielle modulaire" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour l'année 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de la décentralisation industrielle, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1919 du 1^{er} septembre 2003,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 1^{er} août 2003,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La société "immobilière industrielle modulaire" bénéficie de la suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et figurant à la liste n° I annexée au présent décret et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les équipements fabriqués localement et figurant sur la liste n° II annexée au présent décret.

Art. 2. - La société "immobilière industrielle modulaire" bénéficie d'une prime d'investissement égale à 10% du coût du projet estimé à 7,650 millions de dinars. Cette prime est octroyée en quatre tranches comme suit :

- 30% lors du démarrage de la réalisation du projet,
- 30% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement,
- 20% lors de la réalisation de 80% du coût de l'investissement,
- 20% à l'entrée en production du projet.

Cette prime est imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle institué par l'article 45 de la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973.

Art. 3. - La société "immobilière industrielle modulaire" s'engage par écrit à ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, les équipements figurant aux listes ci-jointes, et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation ou d'acquisition locale.

Cet engagement est joint à la déclaration en douane de mise à la consommation ou à la demande de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 4. - La cession des équipements sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 3 ci-dessus est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession des équipements importés et à l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la législation en vigueur à la date de cession des équipements acquis localement.

Art. 5. - La société "immobilière industrielle modulaire" est tenue de rembourser le montant des avantages accordés majorés des pénalités de retard aux taux en vigueur dans le cadre de la législation fiscale de droit commun en cas de non réalisation du projet ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Art. 6. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE I

Liste des équipements n'ayant pas de similaire fabriqué localement

Désignations des équipements
Groupe frigorifiques 35000 et 65000 Fg/h
Armoire climatisation pour salle informatique
Ventilo convecteurs horizontaux 3300 et 12000Fg/h
Thermostat

ANNEXE II

Liste des équipements fabriqués localement

Désignations des équipements
Poste transformation
Armoires de commande et de protection
Moyens de lutte contre l'incendie
Moyens de détection incendie
Moyens de protection contre la foudre

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1194 du 25 mai 2004.

Monsieur Hédi Hammouda est nommé inspecteur en chef des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Par décret n° 2004-1195 du 25 mai 2004.

Monsieur Jaouhar Marhabane est nommé ingénieur en chef à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Par arrêté du ministre des finances du 26 mai 2004.

Monsieur Omar Jalloul est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Ennouri El Gharbi.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade d'attaché d'inspection des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances)

Au titre de l'année 2003

- Hana Zaâtouri.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de technicien à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances)

Au titre de l'année 2003

- Abdessatar Moualhi.
- Taoufik Baccari.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade d'adjoint technique à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances)

Au titre de l'année 2003

- Mohamed Habib Jaballah,
- Mohamed Moncef Bessamra,
- Ali Chourabi,
- Abdelhamid Chelbi,
- Nejmeddine Saâdi,
- Abdellaziz gaddour,
- Mohamed Sadok Nafti,
- Ameer Bennour,
- Khaled Asfour,
- Mohamed Ridha Ben Nasr.

Liste des agents à promouvoir au grade d'adjoint technique à la manufacture des tabacs de Kairouan au titre de l'année 2003

- H'cine Dorai,
- Naceur Hajji,
- Slaheddine Hammedi,
- Dhaou Dhifaoui,
- Mounira Ezzine,
- Mohamed Mansouri.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Décret n° 2004-1196 du 25 mai 2004, portant ratification de la convention de crédit conclue le 15 mars 2004 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d'irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-34 du 3 mai 2004, portant approbation de la convention de crédit conclue à Tunis le 15 mars 2004, entre le gouvernement la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d'irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba,

Vu la convention de crédit conclue à Tunis le 15 mars 2004 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d'irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention conclue à Tunis le 15 mars 2004 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de douze millions (12.000.000) de dinars koweïtiens pour la contribution au financement du projet du barrage Sarrat et d'irrigation des plaines de Ouled Boughanem et Mahjouba.

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1197 du 25 mai 2004, portant ratification du contrat de cautionnement conclu, le 10 novembre 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au prêt accordé à la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz pour la contribution au financement du projet "production, transport et distribution de gaz".

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-37 du 3 mai 2004, portant approbation du contrat de cautionnement conclu le 10 novembre 2003, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au prêt accordé à la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz pour la contribution au financement du projet "production, transport et distribution de gaz".

Vu le contrat de cautionnement conclu le 10 novembre 2003, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au prêt accordé à la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz pour la contribution au financement du projet "production, transport et distribution de gaz".

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le contrat de cautionnement conclu le 10 novembre 2003, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement et relatif au cautionnement du prêt accordé à la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz d'un montant de cinquante cinq millions (55.000.000) d'Euros pour la contribution au financement du projet "production, transport et distribution de gaz".

Art. 2. - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2004-1198 du 25 mai 2004, complétant le décret n° 84-1225 du 16 octobre 1984, fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et édictant les mesures sanitaires générales communes à ces maladies.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 84-27 du 11 mai 1984, relative aux maladies animales réputées contagieuses et notamment son article 2,

Vu le décret n° 84-1225 du 16 octobre 1984, fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et édictant les mesures sanitaires générales communes à ces maladies, tel que complété par le décret n° 98-2362 du 23 novembre 1998,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La nomenclature des maladies animales réputées contagieuses prévues par l'article premier du décret n° 84-1225 du 16 octobre 1984 susvisé est complétée comme suit :

Paragraphe VII - Maladies des poissons :

- Herpèsvirose du saumon masou,
- Nécrose hématopoïétique épizootique,
- Nécrose hématopoïétique infectieuse,
- Septicémie hémorragique virale,
- Virémie printanière de la carpe.

Paragraphe VIII - Maladies des crustacés :

- Maladie de la tête jaune,
- Maladie des points blancs,
- Syndrome de Taura.

Paragraphe IX - Maladies des mollusques :

- Bonamiose (*Bonamia exitiosus*, *B. ostreae*, *Mikrocytos roughleyi*),
- Maladie MSX (*Haplosporidium nelsoni*),
- Marteliose (*Marteilia refringens*, *M. sydneyi*),
- Mikrocytose (*Mikrocytos mackini*),
- Perkinsose (*Perkinsus marinus*, *P. olseni/atlanticus*),
- Maladie SSO (*Haplosporidium costale*),
- Maladie du dépérissement de l'ormeau (*Candidatus Xenohalotus californiensis*).

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1199 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Sejnane de la délégation de Sejnane, au gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 28 octobre 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Sejnane de la délégation de Sejnane, au gouvernorat de Bizerte sur une superficie de trois mille quatre cent deux hectares (3402 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de 30 hectares (30 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Sejnane, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à quatre cent dinars (400 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte approuvée par le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1200 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Amra de la délégation de Sidi Makhoul, au gouvernorat de Médenine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-691 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 février 2004,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Amra de la délégation de Sidi Makhoul, au gouvernorat de Médenine sur une superficie de trente six hectares (36 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de cinq hectares (5 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Amra, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à deux cent soixante dinars (260 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Médenine approuvée par le décret n° 88-691 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1201 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Tamassinte de la délégation de Sidi Makhoul, au gouvernorat de Médenine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-691 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine,

Vu le décret n° 2000-149 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 février 2004,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Tamassinte de la délégation de Sidi Makhoul, au gouvernorat de Médenine sur une superficie de trente cinq hectares (35 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Tamassinte, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à deux cent cinquante dinars (250 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Médenine approuvée par le décret n° 88-691 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1202 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Ech-channoufya 2 de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 février 2004,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Ech-channoufya 2 de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa sur une superficie de soixante dix huit hectares (78 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de douze hectares (12 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'Ec-channoufya 2, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à deux cent vingt dinars (220 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1203 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Mazreg Ech-chams de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 février 2004,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Mazreg Ech-chams de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa sur une superficie de trente neuf hectares (39 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de six hectares (6 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Mazreg Ech-chams, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent quarante dinars (340 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1204 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Ouled Belhsan de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 février 2004,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Ouled Belhsan de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa sur une superficie de trente sept hectares (37 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de six hectares (6 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à trois hectares (3 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'Ouled Belhsan, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à quatre cent cinquante dinars (450 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1205 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Henchir Ellouza de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 février 2004,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Henchir Ellouza de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa sur une superficie de soixante trois hectares (63 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de six hectares (6 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Henchir Ellouza, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à quatre cent dix dinars (410 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1206 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Ech-channoufya 1 de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 février 2004,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Ech-channoufya 1 de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa sur une superficie de cent quatre hectares (104 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'Ech-channoufya 1, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à cent quatre vingt dinars (180 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1207 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Ouled Mansour 2 de la délégation de Belkhir, au gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 février 2004,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Ouled Mansour 2 de la délégation de Belkhir, au gouvernorat de Gafsa sur une superficie de cinquante deux hectares (52 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de sept hectares (7 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'Ouled Mansour 2, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cent cinquante dinars (350 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1208 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Béja "Eaux Usées" de la délégation de Béja Sud, au gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 28 octobre 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Béja "Eaux Usées" de la délégation de Béja Sud, au gouvernorat de Béja sur une superficie de sept cent dix neuf hectares (719 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de soixante hectares (60 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Béja "Eaux Usées", prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cents dinars (300 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Béja approuvée par le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1209 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Ajinnet Djebba de la délégation de Tibar, au gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 28 octobre 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Ajinnet Djebba de la délégation de Tibar, au gouvernorat de Béja sur une superficie de cent vingt huit hectares (128 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Ajinnet Djebba, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à trois cents dinars (300 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Béja approuvée par le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-1210 du 25 mai 2004.

Monsieur Anes Annabi est nommé directeur général de la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline, et ce, à compter du 26 avril 2004.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 25 mai 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Khcharma de la délégation d'El Amra, au gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-473 du 1^{er} mars 2004, portant création du périmètre public irrigué de Khcharma de la délégation d'El Amra, au gouvernorat de Sfax.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Khcharma de la délégation d'El Amra, au gouvernorat de Sfax, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 25 mai 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Balyana de la délégation d'El Amra, au gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-474 du 1^{er} mars 2004, portant création du périmètre public irrigué de Balyana de la délégation d'El Amra, au gouvernorat de Sfax.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Balyana de la délégation d'El Amra, au gouvernorat de Sfax, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 25 mai 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Dhraâ Ben Zied de la délégation d'El Amra, au gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-475 du 1^{er} mars 2004, portant création du périmètre public irrigué de Dhraâ Ben Zied de la délégation d'El Amra, au gouvernorat de Sfax.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Dhraâ Ben Zied de la délégation d'El Amra, au gouvernorat de Sfax, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 25 mai 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sfaya de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-878 du 5 avril 2004, portant création du périmètre public irrigués de Sfaya de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Sfaya de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 25 mai 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Aïn N'chem de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-879 du 5 avril 2004, portant création du périmètre public irrigués de Aïn N'chem de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Aïn N'chem de la délégation de Bargou, au gouvernorat de Siliana, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 mai 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Hiboun de la délégation de Mahdia, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-476 du 1^{er} mars 2004, portant création du périmètre public irrigué de Hiboun de la délégation de Mahdia, au gouvernement de Mahdia.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Hiboun de la délégation de Mahdia, au gouvernement de Mahdia, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 mai 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Chahda 3 bis de la délégation de Hbira, au gouvernement de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-477 du 1^{er} mars 2004, portant création du périmètre public irrigué de Chahda 3 bis de la délégation de Hbira, au gouvernement de Mahdia.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Chahda 3 bis de la délégation de Hbira, au gouvernement de Mahdia, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 mai 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Chhimat Nord de la délégation d'Ouled Chamekh, au gouvernement de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-478 du 1^{er} mars 2004, portant création du périmètre public irrigué de Chhimat Nord de la délégation d'Ouled Chamekh, au gouvernement de Mahdia.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Chhimat Nord de la délégation d'Ouled Chamekh, au gouvernement de Mahdia, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 mai 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Mharza 1 de la délégation d'Ouled Chamekh, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-567 du 9 mars 2004, portant création du périmètre public irrigué de Mharza 1 de la délégation d'Ouled Chamekh, au gouvernorat de Mahdia.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Mharza 1 de la délégation d'Ouled Chamekh, au gouvernorat de Mahdia, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 mai 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ouled Moulahom de la délégation de Souassi, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-568 du 9 mars 2004, portant création du périmètre public irrigué d'Ouled Moulahom de la délégation de Souassi, au gouvernorat de Mahdia.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'Ouled Moulahom de la délégation de Souassi, au gouvernorat de Mahdia, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 26 mai 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Chahda Ouest de la délégation de Hbira, au gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2004-569 du 9 mars 2004, portant création du périmètre public irrigué de Chahda Ouest de la délégation de Hbira, au gouvernorat de Mahdia.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Chahda Ouest de la délégation de Hbira, au gouvernorat de Mahdia, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 25 mai 2004, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires pour l'année universitaire 2004-2005.

Les ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu le décret-loi n° 74-19 du 24 octobre 1974, organisant le régime des études vétérinaires, tel qu'il a été ratifié par la loi n° 74-95 du 11 décembre 1974,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, tel que modifié par les décrets n° 82-1173 du 23 août 1982 et n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993 et le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1144 du 18 mai 1998 et le décret n° 2003-1678 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire,

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001, fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires.

Arrêtent :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques au titre de l'année universitaire 2004-2005, un concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires.

La date du concours est fixée au 6 juillet 2004 et jours suivants, et ce, conformément au tableau prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de places ouvertes à l'école nationale de médecine vétérinaire au titre du concours prévu à l'article premier du présent arrêté est fixé à 80 places réparties comme suit :

- 72 places au titre du concours sur épreuves écrites pour les candidats ayant poursuivi régulièrement les études de la première année dans un institut préparatoire aux études d'ingénieurs filière "biologie et géologie" ou d'un cycle préparatoire étranger admis en équivalence.

- 8 places au titre du concours sur dossiers pour les candidats qui ont accompli un premier cycle d'études en sciences de la vie et de la terre dans l'un des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 3. - Sont autorisés à participer au concours susvisé, les candidats répondant à l'une des conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001, fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires susvisé.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent parvenir :

- aux centres d'examen prévus par l'article 5 du présent arrêté, et ce, pour les candidats qui répondent aux conditions prévues aux paragraphes "a" et "b" de l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé,

- à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles relevant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, pour les candidats qui répondent aux conditions prévues au paragraphe "c" de l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 19 juin 2004.

Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite seront rejetés.

Art. 5. - Les épreuves écrites prévues par l'article 4 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé, se déroulent dans les centres des épreuves écrites fixés comme suit :

- l'institut national agronomique de Tunisie, 43, avenue Charles Nicolle, 1082, cité El Mahrajène, Tunis,

- l'école supérieure d'agriculture de Moghrane, 1131 Moghrane, Zaghouan,

- l'école supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott-Mariem, 4042 Chott-Mariem, Sousse.

Les candidats inscrits pour l'année universitaire 2003-2004, dans un institut d'études préparatoires filière "biologie - géologie", doivent passer les épreuves écrites dans leur centre d'origine à l'exception des candidats issus de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sfax et des candidats issus d'un autre cycle préparatoire tunisien ou étranger admis en équivalence qui sont tenus de préciser sur leur fiche de candidature un centre d'écrit de leur choix parmi les trois centres susvisés.

Les candidats affectés dans l'un des centres des épreuves écrites ne peuvent pas prétendre à leur hébergement pendant la durée des épreuves du concours.

Art. 6. - La durée des épreuves écrites prévues à l'article 5 du présent arrêté, ainsi que leurs dates de déroulement sont fixées conformément au tableau suivant :

Jours	heures du début des épreuves	Epreuves	
		Matières	Durée
mardi 6 juillet 2004	8h00	biologie animale et zoologie	2h
	14h00	français	1h30
	16h00	anglais	1h30
mercredi 7 juillet 2004	8h00	biologie cellulaire et végétale	2h
	15h00	mathématiques	2h
jeudi 8 juillet 2004	8h00	physique	2h
	15h00	chimie	1h30

Art. 7. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 25 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 98-1686 du 31 août 1998, et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 18 mars 1999.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, le 29 juillet 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration conformément à l'arrêté du 30 janvier 1999 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé comme suit :

- Section agriculture et ressources hydrauliques : trente six (36) postes.

- Section environnement : deux (2) postes.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 30 juin 2004.

Tunis, le 25 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 25 mai 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 18 mars 1999.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, le 27 juillet 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe conformément à l'arrêté du 30 janvier 1999 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé comme suit :

- Section agriculture et ressources hydrauliques : dix neuf (19) postes.

- Section environnement : deux (2) postes.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidatures sera close le 26 juin 2004.

Tunis, le 25 mai 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2004-1211 du 25 mai 2004.

Il est accordé à Monsieur Chihab Beizig, ingénieur principal à l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une année renouvelable une seule fois.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 2004-1212 du 25 mai 2004, portant délimitation du domaine public maritime du site abri de pêche à Kalâat Landalous, gouvernorat de l'Ariana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu la loi n° 2002-47 du 14 mai 2002, relative aux ports de pêche et notamment son article 4,

Vu le décret du 18 août 1928, relatif aux limites du domaine public du rivage de lamer entre l'embouchure de la Mejerda, le titre foncier n° 10172 et sebkha située au sud de Kalâat Landalous,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 97-745 du 28 avril 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de délimitation du domaine public maritime,

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 novembre 2002, relatif au recouvrement des opérations de délimitation et de révision des limites du domaine public maritime au gouvernorat de l'Ariana,

Vu les procès-verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime du site abri de pêche de Kalâat Landalous, gouvernorat de l'Ariana,

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le domaine public maritime du site abri de pêche de Kalâat Landalous, gouvernorat de l'Ariana est délimité comme suit :

La limite du domaine public maritime du site abri de pêche suit les bornes :

DPP 1Fve - DPP 2Fve - DPP 3 - DPP 4 - DPP 5 - DPP 6 - DPP 7 - DPP 8 - DPP 9 - DPP 10 - DPP 11 - DPP 12 - DPP 13 - DPP 14 - DPP 15 - DPP 16 - DPP 17 - DPP 18 - DPP 19 - DPP 20 - DPP 21 - DPP 22 - DPP 23 - DPP 24 - DPP 25 - DPP 26 - DPP 27 - DPP 28 - DPP 29 - DPP 30 Fve - DPP 31 Fve - D 1 - D 2 - D 3 - D 4 - D 5 - DPP 1Fve - suivant un liseré vert indiqué au plan ci-annexé.

Art. 2. - Les ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 2004-1213 du 25 mai 2004.

Monsieur Lakhdhar Jebali, conseiller des services publics, est nommé en qualité d'inspecteur général du commerce au ministère du commerce.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

NOMINATION

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 25 mai 2004.

Madame Sonia Atia est nommée administrateur représentant le ministère des finances au conseil d'administration de l'agence technique des transports terrestres, et ce, en remplacement de Monsieur Hédi Dammak.

**MINISTERE DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**

Décret n° 2004-1214 du 25 mai 2004, portant changement d'appellation des commissariats régionaux à la culture et fixant leurs attributions.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la constitution et notamment les articles 34 et 35,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles de 58 à 62,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2953 du 11 novembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu le décret n° 2004-760 du 15 mars 2004, fixant les attributions du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du conseil constitutionnel,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'appellation des commissariats régionaux à la culture est modifiée ainsi qu'il suit :

Ancienne appellation	Nouvelle appellation
Commissariats régionaux à la culture	Commissariats régionaux à la culture, à la jeunesse et aux loisirs.

Art. 2. - Les commissariats régionaux à la culture, à la jeunesse et aux loisirs sont chargés des missions suivantes :

- représenter le ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs à l'échelle régionale,

- veiller à l'exécution des orientations de l'Etat dans le domaine de la culture, de la jeunesse et des loisirs à l'échelle régionale,

- exercer toutes les attributions qui lui sont déléguées par le ministère de tutelle,

Les commissariats régionaux à la culture, à la jeunesse et aux loisirs exercent les attributions susvisées en coordination avec le gouverneur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Les ministres de la culture, de la jeunesse et des loisirs, de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-1215 du 26 mai 2004.

Monsieur Slim Darghechi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale au bureau des études, de la planification et de la programmation au cabinet du ministre de la culture, et de la jeunesse et des loisirs.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-1216 du 25 mai 2004.

Monsieur Mohamed Driss, directeur du théâtre national, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} mai 2004.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 25 mai 2004.

Monsieur Abderrazek Hedhili est nommé membre représentant le ministère de la santé publique au conseil scientifique de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnement des produits en remplacement de Monsieur Khaled Zarrouk.

Décret n° 2004-1217 du 25 mai 2004, portant modification du décret n° 2001-1464 du 15 juin 2001, relatif au régime de rémunération des agents appelés à participer aux divers examens scolaires organisés par le ministère de l'éducation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 2001-1464 du 15 juin 2001, relatif au régime de rémunération des agents appelés à participer aux divers examens scolaires organisés par le ministère de l'éducation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 3 du décret n° 2001-1464 du 15 juin 2001 susvisé et remplacées comme suit :

Article 3. (nouveau) - Les membres des jurys des examens nationaux chargés de la correction des copies bénéficient d'une indemnité par copie corrigée fixée par le tableau ci-après :

N° du groupe	Montant de l'indemnité par copie
1	0D,975
2	0D,600

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1218 du 25 mai 2004, fixant les conditions d'attribution et de retrait de l'emploi fonctionnel d'assistant pédagogique au ministère de l'éducation et de la formation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 73-124 du 17 mars 1973, relatif aux emplois fonctionnels des écoles normales, des écoles d'application et des écoles primaires, tel qu'il a été complété par le décret n° 77-729 du 9 septembre 1977,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-2357 du 2 octobre 2001, relatif à l'indemnité de fonction des écoles primaires,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2003-2430 du 24 novembre 2003, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de l'emploi fonctionnel d'assistant pédagogique au ministère de l'éducation et de la formation.

Art. 2. - L'emploi fonctionnel d'assistant pédagogique au ministère de l'éducation et de la formation peut être attribué aux maîtres d'application titulaires dans leur grade et ayant une ancienneté égale au moins à cinq (5) ans dans ce grade, aux maîtres d'application principaux et aux professeurs des écoles primaires.

En outre, les candidats doivent être âgés au plus de cinquante (50) ans au 15 septembre de l'année d'affectation et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à seize sur vingt (16/20) dans la langue appropriée à l'emploi fonctionnel déclaré.

Art. 3. - Les agents auxquels est attribué l'emploi fonctionnel d'assistant pédagogique sont chargés sous l'égide des inspecteurs exerçant au cycle primaire de l'enseignement de base, d'assister les enseignants en vue de bien accomplir leur travail conformément aux plans de travail programmés, et ce, en :

-1- effectuant des visites sur terrain afin :

- d'encadrer les élèves enseignants stagiaires et les habilitier à acquérir les expériences de base de l'enseignement.

- d'assister les enseignants stagiaires et les enseignants titulaires tout grade confondu à surmonter les difficultés encourues et à améliorer leurs pratiques pédagogiques.

- de présenter les innovations éducatives auprès des enseignants, de suivre leurs mise en oeuvre et d'en constater leurs résultats.

- de suivre l'évaluation des acquis des élèves.

- de prendre en charge les initiatives individuelles et collectives relatives à l'innovation pédagogique et les diffuser auprès des enseignants.

2) contribuant à l'animation des ateliers de travail et effectuant des travaux pratiques pour produire des documents pédagogiques et en participant aux commissions éducatives locales, régionales et nationales.

Art. 4. - L'octroi et le retrait de l'emploi fonctionnel d'assistant pédagogique au ministère de l'éducation et de la formation interviennent par décision du ministre de l'éducation et de la formation sur proposition d'une commission consultative.

Art. 5. - La composition de la commission consultative mentionnée à l'article 4 ci-dessus est fixée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 6. - Les agents chargés de l'emploi fonctionnel d'assistant pédagogique au ministère de l'éducation et de la formation prévu par le présent décret continuent à percevoir la rémunération afférente à leur grade, ils bénéficient, en outre, de l'indemnité de fonction prévue par le décret n° 2001-2357 du 2 octobre 2001 susvisé.

Le retrait de cet emploi fonctionnel entraîne la privation immédiate de l'indemnité de fonction.

Art. 7. - Les dispositions prévues par l'article 2 du présent décret ne s'appliquent pas aux assistants pédagogiques exerçant leurs emplois à la date de promulgation du présent décret et qui ont été nommés conformément aux dispositions du décret n° 73-124 du 17 mars 1973 susvisé.

Art. 8. - Sont abrogées, les dispositions relatives aux assistants pédagogiques prévues par le décret n° 73-124 du 17 mars 1973 susvisé.

Art. 9. - Les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 25 mai 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, le 17 juillet 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation de soixante (60) agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 17 juin 2004.

Tunis, le 25 mai 2004.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 25 mai 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, le 17 juillet 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation de soixante (60) agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 17 juin 2004.

Tunis, le 25 mai 2004.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1219 du 26 mai 2004.

Madame Zohra Hached épouse Bouhali, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des métiers du patrimoine de Tunis.

Par décret n° 2004-1220 du 26 mai 2004.

Monsieur Ali Jeribi, conseiller culturel, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "A" au centre universitaire d'animation culturelle et sportive à Sfax.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-1221 du 26 mai 2004.

Monsieur Abderrazak Amdouni, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "A" à la cité universitaire "Bullaregia" de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-1222 du 26 mai 2004.

Monsieur Mohamed Ali Ben Hadj Salah, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du budget et de la comptabilité à la sous-direction des affaires administratives et financières à la direction des affaires communes à l'office des œuvres universitaires pour le Nord au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2004-1223 du 26 mai 2004.

Madame Rim El Guent Azouz, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Nabeul.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-1224 du 25 mai 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Nabil Liouane, administrateur conseiller, en qualité de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine dentaire de Monastir à compter du 22 mars 2004.

DOCTORAT HONORIS CAUSA

**Par arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et de la
technologie du 25 mai 2004.**

Est attribué à Monsieur Claude Berthomieu professeur de l'enseignement supérieur à l'université Sophia Antipolis à Nice en France, le diplôme de "doctorat honoris causa" prévu à l'article premier du décret n° 2001-325 du 23 janvier 2001.

MINISTERE DE L'EMPLOI

NOMINATION

Par décret n° 2004-1225 du 26 mai 2004.

Monsieur Fakher Zaibi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des prévisions à la direction générale de l'observatoire national de l'emploi et des qualifications au ministère de l'emploi.